

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2396/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายจรินทร์ เพชรเรือง

ผู้ประกัน

นายศักดิ์สิทธิ์หรือเชิญ สุวรรณภักดี กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

จำเลยซึ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวหลบหนีไปเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ศาลจึงมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันครั้งปี พ.ศ. 2524 จำเลยก็เข้ามาบอตัวต่อทางราชการ โดยผู้ประกันทราบว่าจำเลยพักอยู่ที่ใด แต่ผู้ประกันก็มิได้ชวนขวายที่จะนำตัวจำเลยมาส่งศาลหรือร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับจำเลยส่งศาล จนกระทั่งจำเลยถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2527 ผู้ประกันจึงมาร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งปรับผู้ประกันหรือลดค่าปรับ ดังนี้จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะลดค่าปรับให้ผู้ประกัน.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖, ๒๑๕, ๒๑๘, ๓๔๐, ๓๕๘, ๓๖๐ และขอให้จำเลยที่ ๑ คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ นายจรินทร์ เพชรเรือง ผู้ประกันกับพวกขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ ๑

แล้วผิดสัญญาประกันศาลชั้นต้นจึงสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ แล้วสั่งจำนายคดีในเวลาต่อมา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๗ ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งปรับผู้ประกันหรือลดค่าปรับโดยอ้างว่าจำเลยที่ ๑ ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๗ ผู้ประกันไม่มีเจตนาผิดสัญญาประกัน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ไม่มาศาลตามกำหนดนัดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนคดีมาจนกระทั่งวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามสัญญา ต่อมาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๒ ยังจับจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำนายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาสำหรับจำเลยอื่นต่อไปครั้น พ.ศ. ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๑ ซึ่งหลบหนีไปเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามอบตัวต่อทางราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางการไม่เอาความผิดกับจำเลยที่ ๑ หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ก็ได้ประกอบอาชีพทำนา และพักอยู่ที่ตำบลสามตำบล อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดมา ต่อมาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๗ จำเลยที่ ๑ ได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตายปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและมรณบัตรท้ายคำร้องของผู้ประกัน ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อจำเลยที่ ๑ หลบหนี ก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกันที่จะต้องติดตามและนำตัวจำเลย

ที่ ๑ มาส่งศาล ทั้งผู้ประกันได้ทราบดีว่าจำเลยที่ ๑ ซึ่งหลบหนีไปเป็นผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ได้กลับเข้ามามอบตัวต่อทางราชการแล้ว และได้ประกอบอาชีพทำนา
โดยพักอยู่ที่ตำบลสามตำบล อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ผู้ประกัน
ก็มีได้ขวนขวายที่จะนำตัวจำเลยที่ ๑ มาส่งศาลหรือร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจจับจำเลยที่ ๑ ส่งศาลแต่อย่างไรผู้ประกันคงเพิกเฉยไม่นำพาต่อการที่จะ
ให้ได้ตัวจำเลยที่ ๑ มาส่งศาลจนกระทั่งจำเลยที่ ๑ ถูกยิงถึงแก่ความตายที่ผู้ประกัน
ฎีกาว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีอิทธิพล ทั้งที่มีหมายจับจำเลยที่ ๑ ไว้แล้ว แต่ทางราชการ
ก็ไม่กล้าจับกุมนั้น ก็เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างลอย ๆ เพราะไม่ปรากฏว่าผู้ประกันได้เคย
ร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับจำเลยที่ ๑ แต่อย่างไรกรณีจึงไม่มีเหตุ
อันสมควรที่จะลดค่าปรับให้ผู้ประกัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของผู้ประกัน
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายเสงี่ยม คชาธาร

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงหลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ